

QUE MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA N° 19/93 J.M., Y CREA EL REGISTRO DE LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECE SUS CATEGORÍAS, PRERROGATIVAS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES.

VISTO: La imperiosa necesidad de ampliar y modificar las normas que reglamentan el ejercicio de los Profesionales de la Construcción, así como también, con el propósito de Fiscalizar la idoneidad y Responsabilidad de los Profesionales por parte de la MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE.

CONSIDERANDO: El dictámen favorable de las Comisiones Asesoras Permanentes de Legislación y de Obras y Servicios, aprobada en Sesión del día 23/II/2000, según Acta N° 277 J.M., por tanto:

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONSEJO
ORDENA**

CAPITULO I

Art. 1°.- Inscripción en el Registro de Proyectista, Calculista, y/o Constructores de Obras.

I- DEL REGISTRO

Toda persona a cuyo cargo y bajo su responsabilidad se encuentre el Proyecto Arquitectónico, la Construcción o Refacción de cualquier clase de Edificio y su estabilidad dentro del Municipio de Ciudad del Este, como las únicas excepciones previstas en la Presente Ordenanza, debe hallarse Registrada en carácter de Proyectista, Calculista, y/o Constructor de obras en el Registro que se habilitará en la oficina de Clasificación de la Municipalidad.

La inscripción en el Registro es requisito previo para el pago y la Expedición de la Patente Profesional respectiva, según la Ley de Tasa e Impuestos Municipales. El Registro debe consignar: Nombre, Domicilio y Firma del Profesional.

El domicilio registrado debe corresponder a un inmueble situado dentro del radio de Ciudad del Este. La Patente expedida deberá consignar

...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 06/2000 J.M.

Hoja N° 02.-

...///...

el número de inscripción en el Registro de Profesionales con el prefijo de la Categoría Correspondiente, siendo esta denominación de carácter permanente Por Ejemplo:

AA- 39 Profesional de Categoría "A" (1ra. Letra), Arquitecto (2da. Letra) N° de inscripción N° 39.

AI-25 Profesional de Categoría "A" (1ra. Letra), Ingeniero (2da. Letra) N° de inscripción N° 25.

BI- 19 Profesional de Categoría "B" (Estudiante de Ingeniería, N° de inscripción N° 19.

CI- 12 Profesional de Categoría "C", Constructor, N° 12.

II- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Los interesados en inscribirse como Profesionales de la Construcción de Obras en el Registro Municipal correspondientes: debe solicitar en un expediente su inscripción acompañado para el efecto toda la documentación en que se fundamente el pedido.

El expediente pasará a dictamen de la Comisión de Clasificaciones creada por esta Ordenanza y luego a la Intendencia Municipal para su Resolución Final. Para ser inscriptos en el Registro de Profesionales de la Construcción de Obras deben llenar los Sigüientes requisitos:

1- PROFESIONALES, ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES

PARAGUAYOS:

- a) Cédula de Identidad
- b) Copia Autenticada del Título Universitario Expedida o Revalidada por el Rectorado.
- c) Registro actualizado del M.O.P.C.
- d) Domicilio legal del Solicitante, dentro de Ciudad del Este, sujeto previamente a verificación por parte de Funcionarios Municipales

EXTRANJEROS:

- a) Cédula de Identidad Paraguaya

...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 06/2000 J.M.

Hoja N° 03.-

...///...

- b) Copia autenticada del Titulo Universitario Expedido o revalidado por el Rectorado.
- c) Acreditar su Residencia Permanente y con Domicilio en Ciudad del Este, presentar todas las documentaciones que estipulen las Leyes Nacionales referidas a las exigencias y prerrogativas de su condición: Sujeto previamente a verificación de los Funcionarios Públicos
- d) Registro actualizado del M.O.P.C.

2.- EMPRESAS O ASOCIACIONES CONSTRUCTORAS

- 1- Copia Autenticada de Estatutos Sociales de la Empresa.
- 2- Lista del Personal Directivo y Técnico de la Empresa, debiendo constar en dicha lista, Nombres y Apellidos, Nacionalidad, Documento de Identidad y Domicilio.
- 3- Domicilio Legal de la Empresa solicitante .

3.-CONSTRUCTORES

- a) Cédula de Identidad Paraguaya.
- b) Copia Autenticada del Titulo de Constructor.
- c) Certificados de Estudio, en caso de que el Titulo Expedido por una Institución Extranjera, la misma deberá estar Revalidada por una Institución Nacional (S.N.P.P)
- d) Domicilio Legal del solicitante dentro de Ciudad del Este.

III- DE LA CALIDAD DE LOS PROFESIONALES

A los efectos de la definición de Obligaciones y Responsabilidades de los profesionales acorde al Rol que le compete en la Construcción, la Municipalidad de Ciudad del Este, hace la siguiente clasificación general:

- a) PROYECTO - Arquitectos
- b) CALCULO ESTRUCTURAL - Ingenieros Civiles
- c) DIRECCIÓN TÉCNICA - Arquitectos e Ingenieros (residentes)
- d) EJECUCIÓN TÉCNICA - Arquitectos, Ingenieros Civiles y Constructores
- e) INSTALACIONES - (Eléctrica, Hidráulica, Desagües, Aclimatación de Aire e Instalaciones especiales). Esto rige para las obras de Gran Envergadura.

...///...



...///...

IV- COMISIÓN TÉCNICA DE CLASIFICACIONES

Para juzgar la validez y alcance de los Títulos y Descuentos presentados por las personas interesadas en inscribirse en el Registro de Profesionales de la Construcción, el P.E. construirá una Comisión de Clasificaciones integrada por: Ingenieros y Arquitectos de la oficinas Técnicas correspondientes de la Municipalidad. (Obras y Desarrollo Urbano deberán integrar además ésta comisión representantes de la COPACO ALTO PARANÁ, de la CADAP (Centro de Arquitectos del Alto Paraná) y del Circulo de Constructores del Alto Paraná.

V- DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

1- OBRAS DE PEQUEÑA ENVERGADURA:

Son aquellas realizadas en Mampostería portante, de una sola Planta con fundación directa, Viviendas Unifamiliares Económicas de hasta 3 Dormitorios y Salones Comerciales o similares con techo de tejas, chapas u otros materiales que no sean de Hormigón Armado, de Luces que no superan 5m. Y de superficie total de construcción de hasta 250 m².

2- OBRAS DE MEDIANA ENVERGADURA

Son aquellas que requieren Estructuras de Hormigón Armado, Metálica o de Madera que no superan los 7 mts. de Luz; con fundación directa y cuyo Proyecto sea más complejo como Residencias, Edificios Comerciales e Industriales de hasta 2 plantas, con superficie total de Construcción de hasta 500 m².

3- OBRAS DE GRAN ENVERGADURA Y ESPECIALES

Son aquellas que por su complejidad o dificultad requiere estudios especiales; una dirección y coordinación de actividades de Profesionales de diversas disciplinas.

CAPITULO II

Art.2º.- Categoría de los Profesionales de la Construcción:

1- PROFESIONALES DE CATEGORÍA "A"

Se consideran Profesionales de Categoría "A" a las personas que posean Título de Ingeniero Civil o Arquitecto con Título Habilitante inscriptos o revalidado por las Universidades del País. Asimismo, deben estar inscripto en el Registro Profesional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 06/2000 J.M.

Hoja N° 05.-

...///...

2- PROFESIONALES DE CATEGORIA "B"

Se considera Profesionales de Categoría "B" a las siguientes personas:

- a) Las que poseen Título de Ingeniero de otras especialidades expedidos o revalidados por las Universidades del País y guarde estrecha relación con la construcción y a juicio de la Comisión de Clasificaciones.
- b) Los alumnos de Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, las Facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil que hayan aprobado el 4to. Curso de Estudios, de acuerdo a las Leyes Nacionales.

3- PROFESIONALES DE CATEGORIA "C"

Se consideran Profesionales de Categoría "C":

A los Egresados de Colegios Técnicos o con títulos revalidados por las Instituciones Técnicas Nacionales que guarden estrecha relación con la Construcción y Egresados en la Escuela Técnica Industrial o Vocacional.

CAPITULO III

Art.3°.- Prerrogativa y Responsabilidad de los Profesionales de la Obra de acuerdo a sus Funciones y Categorías:

Las Personas registradas como Profesionales en calidad de Constructores están Facultadas a realizar:

- A- Los profesionales de la Categoría "A" sin limitación alguna en cuanto al tipo, importancia, ubicación o categoría del edificio u otras obras a construirse, exceptuando las Responsabilidades enumeradas en los artículos 4to., 5to. Y 6to. de la Presente Ordenanza.
- B- Los Profesionales de la categoría "B" los Edificios de hasta 3 (tres) plantas cuya superficie total no sobrepasa los 500 m²., encuadrados en la categoría de Obra de Mediana Envergadura, exceptuándose responsabilidades enumeradas en los Artículos 4to., 5to. Y 6to. de la Presente Ordenanza.

...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 06/2000 J.M.

Hoja N° 06.-

...///...

- C- Los Profesionales de la Categoría "C" los Edificios en Planta baja, cuya superficie total no sobrepasa los 250 m²., encuadrados en la Categoría de Obras de Pequeña Envergadura.

CAPITULO IV

Art.4º.- Responsabilidad del Proyecto Arquitectónico (PROYECTO).
El Responsable por la firma del Proyecto Arquitectónico debe ser exclusivamente un Arquitecto (Profesional de Categoría "A")

1- PROYECTOS ESPECIALES

Son aquellas Obras de carácter Paisajístico, Monumental de restauración y puesta en Obras consideradas como patrimonio Histórico o Artístico y todos aquellos que exigen tratamiento especial por su carácter Artístico o Funcional, deben ser firmadas exclusivamente por Arquitectos de Categoría "A" pudiendo exigirse además documentos que acrediten la especialización en el tratamiento de la Obra en cuestión.

SUSPENSIÓN DE LA FIRMA: Las Sanciones serán aplicadas por la Comisión Técnica de la Municipalidad del Ciudad del Este, acorde lo establecido por la siguiente escala:

- a) Por efectuar Obras sin saber, tener el correspondiente permiso (1 a 6 meses).
- b) Por reincidir en la Construcción de Obras sin tener el correspondiente permiso Municipal (3 meses a 1 año).
- c) Por efectuar Obras que no se ajusten en su ejecución a los que contravengan la Ordenanza Municipal (3 meses a 1 año).
- d) Por ocupar la acera calzada con materiales y maquinarias para la construcción sin permiso por tercera vez en su misma obra (1 a 3 meses).
- e) Por no acatar una paralización de la Obra que se encuentra en contravención a las Ordenanzas Municipales (3 meses a 1 año).



...///...

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 06/2000 J.M.

Hoja N° 07.-

...///...

- f) Por deficiencia de ejecución que afecten a la estabilidad de la Obra (6 meses a 3 años).
- g) Cuando se compruebe la Falsificación de firma en la presentación de planos, previa instrucción de sumario, sin perjuicio a la responsabilidad penal que pudiere (2 a 5 años).

Las Sanciones a los responsables de estabilidad de la Obra, como de su Construcción según los casos:

- a) Cuando la obra ha sido realizada sin permiso y hubieran agotadas todas las instancias.
- b) Cuando la Obra ha sido realizada en contravención a las Disposiciones Municipales vigentes y se hubieran agotadas las instancias.

Las penalidades por infracción previstas en esta ordenanza son las siguientes:

- a) Advertencia
- b) Multa
- c) Interdicción y Embargo
- d) Demolición
- e) Cancelación de Patente

Las Penalidades previstas en esta ordenanza serán aplicadas por las Autoridades Municipales. La Penalidad, además de imponer la Obligación de hacer o deshacer podrá ser pecuniaria.

La Penalidad Pecuniaria será efectuada compulsivamente; notificado de manera regular y por los medios hábiles, el infractor se rehusare a satisfacerla en el plazo previsto, quedará inscripta como deuda atrasada en Registro de la Municipalidad de Ciudad del Este. La Municipalidad establecerá las multas correspondientes a la infracción.

En caso de reincidencia las Multas serán dobles de las vigentes para los casos particulares. Cuando el Profesional y/o Propietario inicien la Construcción sin tener los Planos aprobados y el permiso correspondiente pagarán como establece la Ley 620/76 y la Ley 135/91

...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 06/2000 J.M.

Hoja N° 08.-

...///...

2- PROYECTOS NO ACEPTABLES

La Municipalidad de Ciudad del Este podrá rechazar todo aquel proyecto que afecte al Ornato de la Ciudad como Obra aislada o en su conjunto, al Paisajismo, a la funcionalidad o al carácter de la Zona donde está ubicada. Para el juzgamiento de los Proyectos Arquitectónicos Urbanísticos considerados en este Artículo, P.E., constituirá un consejo Deliberante. La misma estará constituida en su mayoría por Profesionales en el Área de Proyecto.(Arquitectos).

CAPITULO V

Art.5°.- Responsabilidades por la Estabilidad de la Construcción:

Para la Garantía de la Estabilidad de las Obras a ser Construidas, es necesaria la participación de los Profesionales inscriptos como Profesionales de la Construcción con Categoría "A" en la Especialidad del Ingeniero Civil.

- a) Cuando la Construcción requiera Cálculos de H°-A°.
- b) Cuando la Construcción o Refacción de la Obra requieren Estudios de Suelo, Topografía de Terreno, Nivel freático, etc., es necesario la presentación de planos firmados por un Profesional, Ingeniero Civil de la Categoría "A".
- c) Cuando la Obra supere los 2 pisos o contemple Estructuras normales que impliquen responsabilidad para seguridad de la Construcción de cualquier volumen, como ser fundaciones especiales, columnas, pisos, escaleras de hormigón armado, losas de más de 7mts.de Luz; será necesaria la firma de un Ingeniero Civil de Categoría "A".
- d) Los Edificios que pudieran hallarse a cargo de los Profesionales de la Categoría "A", y que requieren por índole de Construcción o Refacción, trabajos fuera de lo corriente o estructuras que impliquen responsabilidades para la seguridad exigirán además la intervención de un Profesional Ingeniero de la Categoría "A".

CAPITULO VI

Art.6°.- Responsabilidades de los Profesionales Constructores (Constructor).

...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 06/2000 J.M.

Hoja N° 09.-

...///...

De acuerdo a los limites estipulados por esta Ordenanza, los planos presentados para su aprobación deberá llevar la firma de:

a) Será responsable por la Construcción de Obras en Carácter de Constructores, los profesionales inscriptos en las distintas categoría; (Arquitecto, Ingenieros Civiles, y Constructores), de acuerdo al Cap.III. Art.3° inciso a, b y c de la Presente.

c) Toda obra de gran Envergadura deberá contar con un Profesional en la Categoría "A" (Arquitecto o Ingeniero Civil); responsable en forma permanente en cada Obra.

CAPITULO VII

Art.7°.- De las Sanciones a los Responsables por la Estabilidad y la Construcción de Obras.

Las Sanciones a los responsables de la Estabilidad de la Obra de su Construcción según los casos siguientes:

MULTAS: las Multas serán aplicadas en los casos en que el Profesional no corrijiere o subsanara una Infracción Municipal. El monto de la Multa será fijado, de acuerdo al caso y a la gravedad de la Infracción y dentro de la escala fijada por la Intendencia Municipal y de la Ley.

ELIMINACIÓN DE REGISTRO PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN: La Intendencia Municipal previo informe de la Dirección de Obras Municipales y la Comisión de Registros Profesionales que hubiere dado lugar a repetidas suspensiones de su firma, o en cuya intervención se hubiere comprobado mala fe o faltas gravisimas, significando la actuación de esta Persona un peligro para las Obras que le fueron encomendadas sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

La eliminación de Registros Profesionales significa la inhabilitación de este, a firmar Planos, para nuevas Obras, de las que se encuentren a su cargo solamente podrá proseguir hasta su terminación aquellas que la Dirección de Obras Municipales conceptúa factible o procedente debiendo retirarse de las demás.



...///...

CAPITULO VIII

Art.8°.- Disposiciones Complementarias:

- I- Construcciones o Refacciones de pequeña importancia: No será obligatoria de firma de Constructor en Solicitudes de Permiso para la realización de Construcciones y Refacciones de pequeña importancia como ser: Murallas para cerco, Soldados de Piso, Revestimientos de Paredes, Tabiques Divisorias inferiores, Pinturas de las Paredes o Aberturas, Clausura o Apertura de Puertas y Ventanas que no afecten la seguridad del Muro respectivo o de la Construcción, etc.
- II- Letreros en el frente de las Obras en la Construcción deben ser colocadas en lugar visible con el Nombre de los responsables de las mismas: Proyectista, Calculista y Constructores. No se permite hacer figurar Nombres de Profesionales que no se hallen inscriptos en el Registro Municipal correspondiente. Junto a cada Nombre, se debe consignar el número de Matrícula del Registro
- III- Cambio de domicilio: Todo profesional inscripto en el Registro de Constructores debe comunicar al Departamento de Obras Municipales cualquier cambio de su domicilio dentro de los ocho días de haberse producido, bajo pena de aplicación de Multa.
- IV- Para la Presentación de los Planos las mismas deberán cumplir con el siguiente Formato:
 - a) Medidas: Según gráfico 1
 - b) Rótulo: Según gráfico 2
 - c) Leyenda: Todas las letras y números que conforman la Escritura en los Planos deberán estar con Letra y Moldes (Normógrafico)

OBSERVACIONES: Las Oficinas Técnicas receptoras de los Planos y Planillas para su aprobación podrán exigir además los siguientes requisitos:

- a) Todos los requisitos formales anteriores mencionados (Medidas, Rótulo, Leyenda).
- b) Que las copias sean Legibles en su totalidad.
- c) Que los Planos estén debidamente Ordenados, Doblados y Encarpetados

...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 06/2000 J.M.

Hoja N° 11.-

...///...

- V- Vigencia de la Presente Ordenanza: La Presente Ordenanza empezará a regir inmediatamente en la fecha que sea promulgada por el Departamento Ejecutivo. Los Profesionales actualmente Patentados deben Solicitar su reinscripción en el Registro de Profesionales la que se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1° de ésta Ordenanza.

Art.9°.- Quedaran Derogadas todas las Ordenanzas u otras Disposiciones que se opongan a la Presente Ordenanza.

Art. 10°.- Remitir para su promulgación, publicación y cumplimiento, luego archivar.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil.

SISINIO VELÁZQUEZ INFRAN
Secretario J.M.



EUGENIO ALEJANDRINO GARAY
Presidente J.M.